

PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PT. SIPS EDUTECH INDONESIA
dengan
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
tentang
SPONSOR PARTNERSHIP

No. **PIHAK PERTAMA** : I-2308058/SK/SIPSEI/V/2023

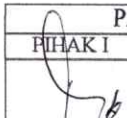
No. **PIHAK KEDUA** : 0815 /U00000/2023-S0

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-05-2023), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. PT. SIPS EDUTECH INDONESIA** Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No 07 tanggal 14 September 2020 dihadapan Ny. Getri Permata Sari, S.H., M.KN., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Surat Pemberituannya Nomor: AHU-0152437.AH.01.11 tanggal 14 September 2020 dalam hal ini diwakili oleh **Dian Safitri** bertindak selaku General Manager yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Nomor I-2103024/Sket/SIPSEI/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 72 tanggal 27 Januari 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035684.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan/menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang mengembangkan program e-learning, directory dan Learning Managment System (LMS) bagi para dokter atau disebut juga SEJAWAT INDONESIA.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bermaksud serta sepakat untuk mengadakan kerjasama dimana **PIHAK KEDUA** mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan mereknya, dan **PIHAK PERTAMA**, di lain pihak,

Karenanya, dengan mempertimbangkan apa yang tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama mengenai *Sponsor Partnership* **PIHAK PERTAMA** ini (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerjasama**”) dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

PARA PIHAK bekerja sama dalam bentuk *sponsor partnership*. **PARA PIHAK** akan melakukan *event* atau kegiatan bersama berupa webinar Live CME yang ber-SKP poin IDI, yang selanjutnya akan dijelaskan pada Pasal 3.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku efektif selama **1 (satu) tahun** atau 12 (dua belas) bulan sejak terhitung tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-05-2023) sampai dengan tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-05-2024).
2. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan evaluasi sewaktu-waktu atau 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir.
3. Dalam hal perpanjangan perjanjian kerjasama, **PARA PIHAK** harus menyampaikan maksud melalui Surat Pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
4. Dalam hal salah satu pihak hendak menghentikan/membatalkan perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan nama dan logo **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengizinkan/setuju atas penggunaan logo tersebut digunakan di platform atau di media sosial yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** hanya akan menggunakan nama atau logo **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan promosi dan atau postingan *carousel* di setiap aktivitas digital yang dikerjakan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK PERTAMA** tidak akan menggunakan data-data, logo dan merek tersebut untuk kepentingan lain, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk itikad baik **PARA PIHAK** dalam menjaga dan turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia baik secara perdata maupun pidana.

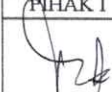
Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib mempromosikan brand **PIHAK KEDUA** di platform, free of charge di media sosial dan email marketing, juga memutar video promosi **PIHAK KEDUA** dengan durasi 30-60 detik dengan kualitas standart yang baik atau minimal kualitas HD (*High Division*) secara berulang pada saat sebelum dan setelah *event* atau kegiatan berlangsung;
- b. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan moderator untuk *event* atau kegiatan bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan dan menanggung 8 poin SKP IDI kepada pembicara dari **PIHAK KEDUA** yang akan mengisi *event* atau kegiatan bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- d. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan dan menanggung 2-4 poin SKP IDI kepada peserta *event* atau kegiatan bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menggunakan nama dan logo **PIHAK PERTAMA** di media sosial yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** hanya akan menggunakan nama dan logo **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan promosi dan atau postingan *carousel* di setiap aktivitas digital yang dikerjakan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan promo brand di platform, media sosial dan email marketing **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan atau menunjuk pembicara untuk setiap *event* atau kegiatan bersama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib menanggung fee pembicara yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang akan mengisi setiap event atau kegiatan bersama yang akan diadakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini tetap milik Pihak tersebut (HKI Bawaan). Namun demikian, PARA PIHAK menjamin bahwa segala konten dan atau materi dalam bentuk apapun yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah tidak melanggar HKI pihak lain;
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan akan saling membebaskan dari segala tuntutan hukum pihak ketiga apabila ternyata dikemudian hari ada tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan konten dan atau materi dalam bentuk apapun pada HKI Bawaan dalam pelaksanaan perjanjian yang melanggar HKI pihak lain;
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menampilkan Logo dan Nama **PIHAK KEDUA** berserta profil dokter yang berpraktik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan promosinya selama berlakunya perjanjian ini, namun **PIHAK PERTAMA** wajib menempatkan sedemikian rupa agar nama-nama dokter dari **PIHAK KEDUA** tidak menimbulkan pelanggaran Kode Etik Profesi Kedokteran;
4. Adanya ketentuan dapat menampilkan “logo” dan “nama” masing-masing pihak selama berlakunya perjanjian ini tidak dapat dimaknai sebagai perjanjian pengalihan Hak Kekayaan Intelektual satu pihak kepada pihak lainnya tetapi semata-mata hanya untuk pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan, permintaan atau jenis komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris melalui pos tercatat, faksimili, surat elektronik (*e-mail*) atau kurir, dengan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang bersangkutan dan dikirimkan ke alamat-alamat di bawah ini:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA

PT. SIPS EDUTECH INDONESIA

Jl. Hertasning Utara II No. F28, Kel. Masale. Kec. Panakukkang.

Marketing & Partnership : Putri Mutmainna

Tel : (0411) 4677545 / 081241773699

PIHAK KEDUA**RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**

Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Biringkanaya Kota Makassar

Divisi/Department Marketing : Alberki Randa

Tel : (0411) 4821000 / 085210411211

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat dianggap melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sesuatu yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk menghindarinya ("Act of God"), sehingga pihak yang mengalaminya harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini ("**Force Majeure**").
2. Petir, banjir besar, kebakaran, wabah penyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, tindakan pemerintah di bidang moneter, yang secara langsung mengganggu atau menghambat pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.
3. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk melaporkannya kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mengalami Force Majeure tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.
4. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi prosedur pemberitahuan tersebut sebagaimana Ayat 3 Pasal ini dapat mengakibatkan pihak lainnya menolak kejadian tersebut sebagai Force Majeure.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka PARA PIHAK akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Penutup, Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di tempat masing-masing, pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PT. SIPS EDUTECH INDONESIA

PIHAK KEDUA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



Dian Safitri
General Manager

dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II